

1500688-14.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO MIRANDA MELO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

31/05/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 31/05/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

2ª Vara Criminal

Avenida Valentina de Mello Freire Borenstein, 331, Vila São Francisco, Mogi das Cruzes - SP - cep 08735-270

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500688-14.2022.8.26.0616

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO MIRANDA MELO

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Data da Audiência:

31/05/2022

Réu Preso

Justiça Gratuita

Aos 31/05/2022, nesta cidade e comarca de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, CARLOS EDUARDO DE MORAES DOMINGOS, foi aberta a audiência nos autos da ação acima referida. Presentes: a JUSTIÇA PÚBLICA, representada pelo ilustre Promotor de Justiça, Dr. Márcio Rogerio Fracassi, o acusado Fernando Miranda Melo e sua defensora Dra. Tatiane Donario Baroni. Iniciados os trabalhos, foram ouvidos os policiais Sidemilson Oliveira de Jesus e Victor Hugo Marfil Sanches, em separado. Após, o acusado foi interrogado. Dispensada a assinatura física dos depoimentos e

interrogatório por se tratar de processo digital. Audiência realizada pelo sistema audiovisual, de acordo com o previsto no artigo 405, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito que: "Vistos. Declaro encerrada a instrução processual, por não haver outras provas a serem produzidas". Em Alegações Finais dada a palavra ao Promotor de Justiça, manifestou-se por meio audiovisual. Dada a palavra a Defensora, requereu o acolhimento da manifestação ministerial, pugnando pela absolvição. A seguir pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: "O representante do Ministério Público propôs a presente ação penal condenatória em face de FERNANDO MIRANDA MELO, devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática do delito tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque, em tese, nas circunstâncias de local e tempo descritas na denúncia (19 de março de 2022, por volta de 9h03, na Rua José de Moura Rezende, defronte ao nº1-C, com a Rua Francisco de Lima Cabral, Vila Natal, nesta Cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, ), vendeu e guardava 100 porções de cocaína, em forma de crack, com peso líquido de 22,41g.; 43 porções de cocaína, com peso líquido de 20,73g. e 40 porções de maconha com peso líquido de 39,96g. e, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Oferecida a denúncia e, não tendo sido vislumbradas hipóteses que levassem à rejeição liminar, foi determinado o processamento da ação penal (fls. 122/123). O réu foi devidamente notificado, tendo sido apresentada, por sua defesa, resposta à acusação (fls. 146/148). A denúncia, então, foi formalmente recebida e determinada sua citação (fls. 149/150). No curso da instrução, realizada nesta data, colheu-se depoimento das testemunhas policiais e ao final foi o réu interrogado. O Ministério Público, em debates, pugnou pela improcedência da ação penal, nos termos da denúncia. A defesa do réu, em debates, pugnou pela sua absolvição, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, na hipótese de condenação, formulou requerimentos destinados a mitigar o rigor de eventual reprimenda. Eis, em síntese, o relatório. Fundamento e decido. O pedido condenatório formulado pelo i. representante do Ministério Público é improcedente. Em que pese a prova da materialidade delitiva, ante os laudos periciais juntados nestes autos, não é possível formular juízo de certeza, além de qualquer dúvida concreta e razoável. O policial Sidemilson Oliveira de Jesus, em juízo, narrou que o local dos fatos é muito conhecido pela prática de tráfico. Em patrulhamento, avistaram o acusado. Esse tentou se esconder tão logo visualizou a viatura. Tentou se evadir, mas em razão de uma grade existente, voltou à via. Isto levantou a suspeita da equipe. Em busca e apreensão pessoal, somente localizaram dinheiro com o acusado. Informalmente, o acusado disse que residia em local próximo, mas não sabia informar por qual razão estava no local. Em diligência pelo local, localizaram bolsa com entorpecente contendo quantidade razoável de entorpecente. Essa bolsa foi encontrada em um relógio de luz existente na entrada da viela. O acusado estava na rua, e não na viela. O acusado estava andando em sentido à viatura, após retornou a ver a equipe. O policial Victor Hugo Marfil Sanches, em juízo, corrobora o depoimento de seu colega. Ressalta que o local é conhecido pela traficância. O acusado tentou se evadir ao visualizar a viatura. Localizaram uma bolsa em que continha entorpecente. A bolsa foi encontrada próximo ao local em que estava o acusado. A droga estava em um recuo de um portão de uma casa. Não tinha mais ninguém no local. O acusado nada falou sobre o entorpecente encontrado. A atitude suspeita do acusado consistiu em se esconder ao avistar a viatura policial em local conhecido pela viatura. O estojo de entorpecentes estava próximo a um relógio de água. Esse relógio se encontrava na via pública. Um pouco ao fundo havia um portão. Não tentaram contato com nenhum indivíduo que habitasse nessa casa. Quando do interrogatório judicial, afirmou que na noite anterior conheceu pessoa que reside no bairro. Afirmar que passou a noite na casa dessa pessoa. Esqueceu receita médica na casa dessa pessoa. Ao retornar à casa dessa, foi abordado por policiais. Ao ser perguntado sobre seus antecedentes pelos policiais, esses lhe imputaram posse de droga encontrada em local próximo. Essa pessoa se chamava Elizângela e isso informou aos policiais. Afirmar que está com água no pulmão. As narrativas acusatórias, portanto, não são consistentes nos pontos que envolvem a acusação. O quadro probatório revelou-se extremamente frágil. Não há elementos que possam conferir a certeza além de qualquer dúvida razoável quanto aos fatos

descritos na imputação inicial. Não é possível estabelecer a posse do acusado sobre o entorpecente apreendido senão por mero exercício de presunção. Conforme argumento formulado pelo d. promotor de justiça, o local é conhecido pela traficância e assim a bolsa localizada poderia pertencer a indivíduo diverso. Não houve visualização de qualquer contato do acusado com o entorpecente apreendido. Conquanto os elementos de informação tenham sido suficientes para o juízo de recebimento da denúncia, isto é, a condição da ação da justa causa, as provas colhidas não o são para o reconhecimento da tese acusatória com o grau de certeza que exige o imperativo constitucional da presunção de inocência. No processo penal, considerada a gravidade de sua intervenção, vige o modelo de constatação de fatos da certeza além de qualquer dúvida razoável. Trata-se de critério destinado à evitação do erro condenatório (KNIJNIK, Danilo. A prova nos juízos cível, penal e tributário. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 16-18). Não basta sequer a alta probabilidade ou a convicção meramente subjetiva ou intuitiva do julgador ("A condenação requer certeza, sub specie universalis, alcançada com prova válida, não bastando a alta probabilidade ou a certeza subjetiva do julgador. Recurso provido, absolvendo-se o réu-recorrente." (STJ. REsp 363.548/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2002, DJ 10/06/2002, p. 250). É que a Constituição Federal, ao elencar a presunção de inocência como princípio fundamental, à semelhança das demais nações civilizadas, fez expressa opção de inadmitir a condenação de inocentes como pauta axiológica do processo penal ("Nos juízos penais, considerando que quase todos os ordenamentos jurídicos contemporâneos elegem como princípio constitucional a presunção de inocência (in dubio pro reo) como ponto de partida nas persecuções criminais, o modelo de constatação utilizado é sempre elevado, superando o juízo de preponderância, beirando quase a certeza com vistas à superação da dúvida razoável. Em outras palavras, exige-se para o juízo de fato um verdadeiro limite: que o convencimento judicial supere a dúvida e se aproxime tanto quanto possível do grau elevado de probabilidade tendente à certeza." (PALMA, Andrea Galhardo. Breve análise comparativa dos modelos de valoração e constatação da prova penal – standards probatórios – no Brasil, nos EUA e na Itália: crítica à regra beyond any reasonable doubt ou oltre ragionevole dubbio (além da dúvida razoável). Disponível em: <http://www.tjsp.jus.br/download/EPM/Publicacoes/ObrasJuridicas/iv%201.pdf?d=636680453445105256>. Acesso em 20 de fevereiro de 2019. p. 300). A dúvida razoável consiste em dúvida concreta, e não mera dúvida hipotética, baseada em especulações teóricas Diante do frágil quadro probatório e em acatamento à regra de julgamento do in dubio pro reo, decorrente do modelo de constatação da certeza além de qualquer dúvida razoável, a hipótese é, portanto, de absolvição. Com fundamento no exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão acusatória deduzida em juízo e o faço para ABSOLVER FERNANDO MIRANDA MELO, qualificado nos autos, das imputações contidas na denúncia, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Ficam revogadas quaisquer medidas cautelares decretadas em desfavor do imputado (art. 386, parágrafo único, I e II do CPP). Expeça-se alvará de soltura clausulado com urgência. Publicada em audiência saem os presentes cientes e intimados". Pelo réu e por sua defensora foi dito que não há interesse em recorrer. Certifique-se o trânsito em julgado. Presentes todos em audiência, dispensada assinatura física por se tratar de processo digital, nos termos dos artigos 1192, § 1º, e 1194, da NSCGJ. Nada Mais. Eu, (Roberta Chacon Oliveira Sterse), escrevente, digitei.